

1526821-30.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1526821-30.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526821-30.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299472/2021 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 21183540 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 6502/21/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2299472 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROGERIO MONTEFUSCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

PAULO ROGÉRIO MONTEFUSCO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput c.c. artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 18h55, em ocasião de calamidade pública, na Avenida Bosque da Saúde, nº 1691, Jardim Colina, nesta Comarca da Capital, agindo mediante grave ameaça, tentou subtrair, para si, a gaveta de dinheiro do caixa, avaliada em R\$ 300,00, contendo R\$ 382,00 em espécie, pertencentes ao supermercado vítima Mini Extra, representada

por Eliza Araújo de Souza, que só não consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04 e 19; termo de depoimento às fls. 09/10; termo de declarações à fl. 11; boletim de ocorrência às fls. 05/08; termo de interrogatório à fl. 15; auto de exibição e apreensão às fls. 16/17; auto de avaliação à fl. 18.

Recebida a denúncia no dia 29 de novembro de 2021 (fl. 95), o réu foi regularmente citado à fl. 132 e apresentou resposta à acusação (fls. 103/104).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada ante o registro do boletim de ocorrência. A autoria, de igual forma, é inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso após tentar subtrair, para si, a gaveta de dinheiro do caixa, avaliada em R\$ 300,00, contendo R\$ 382,00 em espécie, pertencentes ao supermercado Mini Extra.

Segundo apurado, na data dos fatos, o réu adentrou ao local e, simulando estar armado, com a mão debaixo da blusa, anunciou o assalto à funcionária que estava no caixa do estabelecimento. Antes que ela conseguisse entregar o dinheiro, ele arrancou o caixa e saiu correndo.

O segurança do mercado Abner, ao perceber que ele não estava armado, o perseguiu e conseguiu abordá-lo rapidamente. Em juízo, ele relatou o evento detalhadamente e reconheceu PAULO com segurança.

Acionada, a Polícia Militar foi acionada e efetuou a condução do acusado ao Distrito Policial.

O réu confirmou a subtração, mas negou ter anunciado o assalto e ter simulado estar armado. Narrou que tentou furtar o dinheiro do caixa, mas não ameaça.

Sua narrativa não se sustenta, pois a testemunha ocular Abner foi contundente ao asseverar ter visualizado o acusado com a mão debaixo da roupa, simulando portar arma de fogo e, ainda, ter decidido intervir, apenas quando ele tomou o caixa nas mãos, o que evidenciou que não havia nenhum artefato ou outro instrumento. Não cabe, portanto, a desclassificação da conduta para o furto, como pretendido pela defesa.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunha presencial, como no caso em tela, se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - **negrito** aposto.

O crime não passou da esfera da tentativa, já que o roubador foi detido ainda no interior do estabelecimento, pelo segurança do local.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos

constam, ficou caracterizada a prática de roubo tentado imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/3 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes, decorrentes das condenações nos processos nºs 0000351-86.2008.8.26.0003, 0002982-32.2003.8.26.0050, 0004630-76.2005.8.26.0050 e 0005495-70.2003.8.26.0050.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Não reconheço a atenuante da confissão, pois para sua aplicação esta deve ser integral, o que não ocorreu neste caso, pois o réu afirmou ter cometido um furto tentado, não um roubo, visando, com isso, a ludibriar o juízo e se beneficiar com a aplicação de pena mais branda.

Corroborando este entendimento:

"STJ - Faz jus ao benefício decorrente da confissão espontânea o acusado que assume, de forma voluntária e sem ressalvas ou desculpas, a prática do delito, o que não ocorreu no presente caso, pois o paciente não assume a realização da conduta criminosa e, ao contrário, nega a ocorrência de crime indicando versão divergente sobre os fatos. De outra parte, na segunda fase do cálculo da pena, também não merece reforma o julgado, pois, com relação à confissão, constou da denúncia que o paciente ao ser interrogado admitiu a relação sexual, contudo, alegou que foi consentida e que agrediu a vítima em razão desta não ter quitado o valor que havia proposto pagar. Nesse ponto, não se verifica que houve a confissão espontânea do acusado de forma a justificar a redução da pena. (RELATOR: MINISTRO HAROLDO RODRIGUES HABEAS CORPUS Nº 141.534 - MS (2009/0133485-0)).

"(...) Quanto a David e Jônatas, impede considerar que a confissão por eles formulada foi meramente parcial, uma vez que simplesmente deixaram de atribuir a Douglas a devida participação nos fatos (...) Desta feita, ao invés de colaborarem com a Justiça, que é o verdadeiro propósito em se premiar com a atenuante do artigo 65, III, d, do Codex o acusado colaborativo, David e Jônatas abusaram do nome tenetur se deterge (princípio da não autoincriminação) e manipularam a verdade, obliterando uma parte considerável, com vistas a favorecer a lógica destorcida do mundo do crime, o qual exige que se contribua para que um terceiro culpado livre solto." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0006058-19.2009.8.26.0288, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. em 22/10/2015, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/10/2015). Ainda nesta fase, afasto a agravante da calamidade pública, por entender que não está vinculada à conduta do agente.

Na terceira fase, como o roubo foi meramente tentado (art.14, inciso II, do Código Penal), e como o agente chegou a empreender violência a fim de roubar os objetos pessoais da vítima, somente sendo impedido pela reação do segurança, a pena será reduzida de 2/3, totalizando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante violência à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Em atenção à natureza do delito e aos maus antecedentes do réu, o regime prisional inicial adequado de pena é o fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO ROGÉRIO MONTEFUSCO como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitivo (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 10 de janeiro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA